60

號 596 第

日 14

外交部收電

3678

機字第＿＿＿號

送電時間

呈部長

發電者	地名
葉公超	華府
電發	電收
48年10月14日11時27分	48年10月15日8時20分

批示：公 十、十五、

部內單位：

☑部長
☑政務次長
☑常務次長
□秘書處
□總務司
□亞東司
□亞西司
□歐洲司
[✓ □美洲司]
☑條約司
□情報司
□禮賓司
□人事室
□主計室
□機要室

擬辦

部外單位

台北外交部：五九三號電計達。昨與國務院兼談林、程案本身問題，據告：㈠美方表示法院六月以前即受理本案，國務院據檢察官轉請於六月初由MAURER函復，僅敘述史實，强調承認我對台灣有AUTHORITY，並未正面謂我無主權。法院判決書則兼引國務院週報所刊MAURER上年十一月律師公會演講內台灣主權移轉尚未完成之語，爲其解釋根據。（各該文件另抄呈）㈡司法部國務院現正研究可能措施：㈠以移民法所用COUNTRY一字意義與STATE有別爲理由提起上訴。㈡循立法程序將移民法內COUNTRY一字修改爲PORT或TERRITORY等字。㈢將林、程所言所在地似不妨改爲金門或馬祖，或兩案分別處理，一送金馬，一仍上訴

裝訂線

41

俾兼達遣撥及上訴推翻判決之目的。關於丙項，國務院謂現僅初步考慮林、程可能藉金馬爲戰地以人道理由抗爭，且我如不同意，當然不能辦到，詢我意見如何。我答此舉如能達從早遣撥以杜效尤之目的，或可考慮。惟弊在可能更加強台灣非我領土之印象，允卽請示政府續復。㈢美對台灣法律地位之立場，一時難望改正，而逃員遣撥案又不宜使其因此無期遷延，致多效尤。究應如何答復，乞核示。葉公超

騎 訂 線